

ESCRITOS DE CONCLUSIONES · 16/03/1998

Escrito de conclusiones de réplica McDonald's — parte 1

TIPO	FECHA	PARTES
Escritos / acto procesal	16/03/1998	De McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Escrito de conclusiones de réplica — McDonald's France · 16 de marzo de 1998

Resumen: primera parte del escrito de conclusiones de réplica de McDonald's France, que responde a las pretensiones de Bernard Collorafi y de sus sociedades (SEBOL, B et O, Les Pins). El escrito pretende demostrar la mala fe del franquiciado y lograr que se desestimen sus pretensiones.

Lo esencial

McDonald's sostiene que el Sr. Collorafi firmó el contrato de Antibes Ouest el 15 de junio de 1997 mientras preparaba la demanda notificada el 26 de junio, lo que a su juicio prueba una mala fe acreditada. La sociedad recuerda haber concedido ajustes: transformación del contrato en una fórmula de tres años, reducción del 26,3 % del canon de Antibes Nord el 10 de junio de 1997. Impugna la excepción de incumplimiento invocada tras los requerimientos formales de 27 de noviembre de 1997 y descarta la aplicación de los artículos 7 y 8 de la ordenanza de 1 de diciembre de 1986. En la parte dispositiva, reclama en particular:

- la condena solidaria de B et O y del Sr. Collorafi a 1.533.548,87 F de cánones impagados;
- 100.000 F de daños y perjuicios por procedimiento abusivo;
- 300.000 F en virtud del artículo 700 del NCPC;
- una multa coercitiva de 26.350 F diarios y el nombramiento de un agente judicial para levantar acta.

Alcance

Documento central de la defensa de McDonald's, expone la tesis opuesta a la del franquiciado: lejos de un abuso del franquiciador, un incumplimiento deliberado del arrendatario-gestor.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/escrito-conclusiones-replica-mcdonalds-mala-fe-collorafi-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987-2002). El escaneo original es el que da fe.